

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 168/2533

บริษัทนิปปอนฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

บริษัทเค.เอ.โปรดักชั่น จำกัด

จำเลย

บริษัทนิปปอนฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 85 แผ่นที่ 6)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับมอบสินค้าสลากฟิล์มหุ้มกระป๋องพร้อมกับใช้เงิน 40,596 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 40,096 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องถึงวันชำระครบถ้วนจำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับมอบสินค้าสลากฟิล์มหุ้มกระป๋องตามสัญญาตามฟ้อง กับชดใช้ราคาสินค้าเป็นเงิน 40,096 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2528จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้โจทก์ใช้เงินจำนวน 17,184 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79,78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น